

Nr. 185 Der Reichsminister des Innern an den Stellvertreter des Führers, den Reichsarbeitsminister, das Auswärtige Amt und den Reichsminister der Finanzen. 16. August 1938

PA, R 99296, unfol. Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf einer Verordnung über die öffentliche Fürsorge für Juden.

Die gesetzliche Klarstellung des künftig hilfsbedürftigen Juden noch zuzubilligenden Maßes an öffentlicher Fürsorge, die im Zuge des weiteren Ausbaues des für die Juden geltenden Rechts nötig ist und auch von den Fürsorgeverbänden gewünscht wird, ist bisher zurückgestellt worden in der Absicht, sie in einer bereits seit längerer Zeit vorbereiteten umfassenderen Verordnung zur Änderung des Fürsorgerechts aufzunehmen². Da die Vorarbeiten für diese Verordnung noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werden, andererseits aber nach den letzthin vorgenommenen weiteren Beschränkungen der Juden auf wirtschaftlichem Gebiet die Zahl der hilfsbedürftigen Juden voraussichtlich zunehmen wird³, kann nunmehr die Regelung der fürsorgerechtlichen Stellung der Juden nicht länger zurückgestellt werden. Sie muß deshalb den Gegenstand einer besonderen, in Kürze zu erlassenden Verordnung bilden. Zu dem anliegenden Entwurf einer solchen Verordnung ist folgendes zu bemerken:

Nach dem zur Zeit geltenden Fürsorgerecht sind die Juden im Wege der allgemeinen Fürsorge und, soweit sie Kleinrentner, Sozialrentner, Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene sind, nach den Grundsätzen der gehobenen Fürsorge, gegebenenfalls nach dem Gesetz über Kleinrentnerhilfe⁴ zu unterstützen. Die Teilnahme an Vergünstigungen der gehobenen Fürsorge, insbesondere des Kleinrentnerhilfegesetzes, wird Juden in Zukunft nicht mehr zugestanden werden können. Deshalb schließt der Entwurf als *Wesentliches* im Abs. 1 Satz 6 Halbsatz 1 des im Artikel 1 vorgesehenen neuen § 35a der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge (RGS) und Artikel 2 die Juden von der gehobenen Fürsorge aus. Von der kopfmäßigen Verteilung der im Haushalt des Reichsarbeitsministeriums bereitgestellten Reichsmittel für die Kleinrentner sind die Juden bereits ausgeschlossen. Auch eine Reihe von Fürsorgeverbänden ist bereits von sich aus dazu übergegangen, Juden gehobene Fürsorge nicht mehr zu gewähren. Juden sollen in Zukunft hinsichtlich des Maßes der Fürsorge den Ausländern gleichgestellt werden, denen nicht durch zwischenstaatliche Fürsorgeabkommen besondere Rechte eingeräumt sind (§ 34 Satz 1 RGS). Die Leistungen dieser Fürsorge sind in dem neuen § 35a Satz 4 und 5 RGS im einzelnen genannt. Sie liegen unter dem Maße der allgemeinen Fürsorge, weil insbesondere Erziehung und Erwerbsbefähigung Minderjähriger sowie die weitgehenden Leistungen der fürsorgerechtlichen Wochenhilfe (§ 12 RGS) nicht zu gewähren sind. Auch sollen nach ausdrücklicher Anweisung im § 35a Abs. 1 Satz 3 RGS die Voraus-

¹ Abschrift in: R 2/19179, unfol.; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 23216. ADAM, Judenpolitik, S. 191–193; BARKAI, Boykott, S. 104, 145, 186; GRUNER, Wohlfahrt und Judenverfolgung, S. 149–156; SACHSSE/TENNSTEDT, Armenfürsorge III, S. 183 f.

² Gemeint sein dürfte das Vorhaben, die durch die Bezirksfürsorgeverbände regional unterschiedlich gehandhabte gemeindl. Fürsorge nach Umfang und Struktur zu vereinheitlichen, das aber erst im Okt. 1941 zum Abschluß kam, möglicherweise auch der strittige Anspruch der NSV auf Übernahme des gesamten öffentl. Fürsorgewesens; s. SACHSSE/TENNSTEDT III S. 95 f., 143 ff.

³ Vgl. Dok. Nrr. 9 und 114, zu den weitergehenden Plänen des RIM Dok. Nrr. 138, 157, 189.

⁴ Vom 5. 7. 1934 (RGBl. I S. 580); s. ARH I/2, Nr. 376 P. 19. – Der Begriff der in der Weimarer Republik eingeführten „gehobenen Fürsorge“ besagte, daß beim o. g. Personenkreis sowohl bei Prüfung der Hilfsbedürftigkeit wie bei der Festsetzung der Art und des Umfanges der Hilfe auf die früheren Lebensumstände Rücksicht zu nehmen war; FERICH/FREY, Handbuch I, S. 233 f.

setzungen der Hilfsbedürftigkeit streng geprüft werden. Über das im § 35a Abs. 1 Satz 4 und 5 festgelegte, unter der allgemeinen Fürsorge liegende Maß der Unterstützung *darf* nicht hinausgegangen werden (§ 35a Abs. 1 Schlußsatz). Nach § 35a Abs. 2 sollen Ausnahmen nur dann zulässig sein, wenn sie die Auswanderung fördern oder sonst im öffentlichen Interesse liegen. Die Regelung, daß durch Beihilfen der öffentlichen Fürsorge die Auswanderung hilfsbedürftiger Juden gefördert werden kann, entspricht einer vor kurzem für die Arbeitsämter ergangenen Weisung, nach der die Auswanderung jüdischer Empfänger von Arbeitslosenunterstützung aus Mitteln der Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosenunterstützung gefördert werden darf⁵. Ein sonstiges öffentliches Interesse, über das für den Regelfall vorgeschriebene Maß hinaus jüdische Hilfsbedürftige zu unterstützen, kann auf dem Gebiete der Gesundheitsfürsorge gegeben sein (z. B. Heimstättenentsendung Kranker, namentlich tuberkulöser jüdischer Hilfsbedürftiger, um hierdurch die deutschblütige Umgebung vor Ansteckung zu schützen). Ferner würde die Vorschrift, daß beim Vorliegen eines öffentlichen Interesses ein höheres Maß von Hilfe zulässig sein soll, die Möglichkeit bieten, einen hilfsbedürftigen jüdischen Ausländer höher zu unterstützen, sofern die Regierung des Landes, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, dies dringend wünscht und diesem Wunsche aus außenpolitischen Gründen entsprochen werden soll.

Auf Abs. 1 Satz 1 und 6 Halbsatz 2 des neuen § 35a RGS sei besonders hingewiesen: Der hilfsbedürftige Jude soll grundsätzlich auf die Hilfe der Gemeinschaft angewiesen bleiben, zu der er der Rasse nach gehört. Sie soll sich für verpflichtet halten, ihm in erster Linie zu helfen. Dem hilfsbedürftigen Juden soll es nur dann erlaubt sein, die Hilfe der deutschen öffentlichen Fürsorge in Anspruch zu nehmen, wenn ihm die Gemeinschaft seiner Rasse aus Mangel an Mitteln nicht den notdürftigen Lebensbedarf zur Verfügung stellen kann. In dem Ausführungserlaß zu der Verordnung wird auf diese Seite der künftigen Regelung der fürsorgerechtlichen Stellung der Juden noch besonders einzugehen sein⁶. Die Vorschrift im § 35a Abs. 1 Satz 6 Halbsatz 2, die bestimmt, daß Zuwendungen der jüdischen freien Wohlfahrtspflege bei Prüfung der Hilfsbedürftigkeit voll anzurechnen sind, entspricht einer in Einzelfällen von mir bereits gegebenen Weisung an die Fürsorgeverbände und einer wohl schon jetzt allgemein bestehenden Übung.

Ich bitte, mir Ihre Stellungnahme zu dem Verordnungsentwurf baldmöglichst mitzuteilen⁷.

In Vertretung
Dr. Stuckart

[Anlage]

Entwurf einer Verordnung über die öffentliche Fürsorge für Juden.

Auf Grund des § 6 Abs. 1 Satz 1 der Fürsorgepflichtverordnung⁸ und des § 11 des Gesetzes über Kleinrentnerhilfe vom 5. Juli 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 580) wird verordnet:

Artikel 1

⁵ Nicht ermittelt.

⁶ Ein solcher Erlaß erübrigte sich, weil die Fürsorgelast dann pauschal und ausschließlich der „Reichsvereinigung der Juden in Dtl.“ (Dok. Nr. 256 Anm. 10) aufgebürdet wurde; GRUNER, Wohlfahrt und Judenverfolgung, S. 174–177, 186–189.

⁷ VLR Hinrichs erklärte mit Schreiben vom 6. 9. 1938 das Einverständnis des AA mit dem VO-Entw.; PA, R 99296. Zuvor hatte auch der RAM am 2. 9. dem Ausschluß der Juden von jeder gehobenen Fürsorge und ihrer Verweisung an die jüd. freie Wohlfahrtspflege zugestimmt. Lediglich Schwerkriegsbeschädigte wollte er davon ausgenommen wissen, analog zu den jüd. Beamtenpensionären, die als ehem. Frontkämpfer ebenfalls (noch) ihre vollen Ruhestandsbezüge erhielten; ebd. Dem Vorschlag wurde durch folg. zusätzl. Abs. 3 bei § 35a (neu) entsprochen: „Auf Schwerkriegsbeschädigte Juden sind die §§ 18 bis 32 [RGS] anzuwenden.“

⁸ VO [der RReg.] über die Fürsorgepflicht (RFV) vom 13. 2. 1924 (RGBl. I S. 100); vgl. ARH I/1, Nr. 183 Anm. 2; FRERICH/FREY I S. 232.

Hinter § 35 der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge vom 1. August 1931 (Reichsgesetzbl. I S. 439) wird folgender § 35a eingefügt:

„35a

Juden (§ 5 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935, Reichsgesetzbl. I S. 1333⁹) sind im Falle der Hilfsbedürftigkeit auf die Hilfe der jüdischen freien Wohlfahrtspflege zu verweisen. Soweit diese nicht helfen kann, greift die öffentliche Fürsorge ein. Die Voraussetzungen der Hilfsbedürftigkeit sind streng zu prüfen. Gewährt werden Unterkunft, Nahrung, Kleidung, Krankenpflege¹⁰, Hilfe für Gebrechliche sowie für Schwangere und Wöchnerinnen, Hebammenhilfe und, soweit erforderlich, ärztliche Behandlung. Nötigenfalls ist der Bestattungsaufwand zu bestreiten. Die in diesen Grundsätzen insbesondere unter B vorgesehene weitere Hilfe wird Juden nicht gewährt; auch die Zuwendungen der jüdischen freien Wohlfahrtspflege sind bei Prüfung der Hilfsbedürftigkeit voll anzurechnen. § 35 gilt nicht für Juden.

Eine über Abs. 1 hinausgehende Hilfe kann Juden gewährt werden, wenn sie die Auswanderung fördert oder sonst im öffentlichen Interesse liegt.“

Artikel 2

Das Gesetz über Kleinrentnerhilfe vom 5. Juli 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 580) und die Verordnung zur Ergänzung dieses Gesetzes vom 24. Dezember 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 1415)¹¹ gelten nicht für Juden.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am ... in Kraft¹².

Berlin, den ...

Der Reichsminister des Innern
Der Reichsarbeitsminister
Der Reichsminister der Finanzen

⁹ Wortlaut zit. in ARH II/2, Nr. 260 Anm. 20.

¹⁰ In der endgült. Fassung: „Krankenhilfe“.

¹¹ Näheres s. ARH IV, Nr. 148.

¹² Die VO wurde in dieser Form am 19. 11. 1938 erlassen (RGL. I S. 1649, 1850) und trat zum 1. 1. 1939 in Kraft; s. WALK, Sonderrecht, Nr. III/20. DNB-Meldung vom 25. 11. 1938: R 43 II/598, Bl. 46. Zur Umsetzung vgl. GRUNER, Wohlfahrt und Judenverfolgung, S. 167 ff.; zum Fortgang Dok. Nr. 287 Ziff. III.

Zitierhinweis

Nr. 185 Der Reichsminister des Innern an den Stellvertreter des Führers, den Reichsarbeitsminister, das Auswärtige Amt und den Reichsminister der Finanzen. 16. August 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d185>